

1500762-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... (28/01/2022, fl. 76) pela prática em tese do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, o que evidencia, ao menos neste grau de cognição, reiteração delitiva, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena. Destaca-se, outrossim, que o réu responde a processo por violência no âmbito doméstico (1501550-18.2021.8.26.0002).

A substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500762-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500762-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006907/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22337602 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 121/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2006907 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR VIEIRA DE CASTRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Inicialmente, consigno que a presente sentença é proferida apenas em relação ao réu João Vitor, uma vez que o réu Wellington goza do benefício da suspensão condicional do processo, conforme fls. 116/117.

Vistos.

João Vitor Viera de Castro, qualificado nos autos, foi inicialmente denunciado como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e artigo 180 caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, acusado de no dia 07

de janeiro de 2022, por volta das 21h30, na Rua Itapaiuna, 339, Vila Andrade, nesta cidade e comarca, ter portado e transportado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, consistente em pistola 765, com carregador e, além disso, acusado de receber, antes do dia 07 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca, em concurso de pessoas com unidade de propósitos, um telefone celular marca Apple, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), um relógio, avaliado em R\$ 1.000,00 (um mil reais) e uma bolsa, cientes de que se tratava de produto de crime, pertencentes à vítima G.L.B.

O réu João Vitor foi preso em flagrante delito. Em Delegacia de Polícia, foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R\$ 1.000,00 (fls. 21/22).

A denúncia foi recebida apenas em relação ao réu João em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 67/68)

O réu João Vitor foi citado e resposta à acusação (fls. 104/105).

O réu Wellington foi citado (fls. 115) e aceitou, em audiência, a proposta de suspensão condicional do processo (fls. 116/117).

Em audiência de instrução, em razão da juntada do laudo pericial, o Ministério Público aditou a denúncia para denunciar o réu João como incurso no artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/2003 c/c o artigo 180 do Código Penal (fl. 137), aditamento recebido por este Juízo (fl. 138).

Durante a instrução, foram inquiridas a vítima G.L.B. e as duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais no termo de audiência, requerendo a condenação do réu nos termos do aditamento à denúncia.

Em alegações finais (fls. 142/150), a defesa pugnou pela improcedência da ação penal nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 14, da Lei nº 10826/2003, a aplicação da causa de diminuição relativa à menoridade penal do acusado, o afastamento do artigo 69 do Código Penal e a fixação da pena base no patamar mínimo com regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitativa de ambos os crimes imputados restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante que instruiu o inquérito policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de entrega (fls. 12/13) e pelo laudo pericial (fls. 45/48) - o qual atestou que a arma de fogo apreendida estava com numeração raspada.

A autoria do réu em relação aos crimes imputados é também incontroversa.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu João Vitor Vieira de Castro exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 08).

Interrogado em Juízo, o réu negou os fatos a ele imputados. Alegou que estava trabalhando na data dos fatos, não tendo sido detido na posse de qualquer objeto ilícito ou de procedência criminosa. Laborava de entregador fixo para uma pastelaria ("Pastel Mania" no bairro do Morumbi). O réu Wellington trabalhava em outra motocicleta como entregador. Conduzia sua motocicleta quando ingressou na contramão de uma rua. Dois policiais de motocicleta viram que trafegava na contramão e deram sinal de abordagem. Nesse momento, o réu Wellington pediu que o interrogando não parasse a motocicleta, pois estava armado. Não sabe precisar se Wellington exibiu a arma de fogo, mas os policiais efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Um deles acertou o pneu da motocicleta, motivo pelo qual foi obrigado a parar. Nem sequer visualizou a polícia. Quem viu os policiais foi Wellington e avisou o interrogando. Era o condutor da motocicleta. Quando Wellington foi abordado, já estava no interior da viatura da polícia. Em Delegacia de Polícia teve conhecimento que Wellington estava com objetos subtraídos. Indagado do motivo pelo

qual respondeu em Delegacia de Polícia que estava desempregado, afirmou que seu trabalho não é registrado e por esse motivo disse à polícia que estava desempregado.

Sua versão, entretanto, restou isolada e foi infirmada pelas demais provas produzidas no processo.

A vítima do crime de roubo, G.L.B. (qualificada nos autos), em Juízo, narrou que no dia dos fatos estacionou seu veículo em frente a um restaurante. Foi abordado por duas motos com bags da empresa Ifood. Os indivíduos estavam de capacete, o que impossibilitou suas identificações. Esses indivíduos abordaram o depoente com arma de fogo e exigiram a entrega de diversos bens, entre eles celular e carteira. Cerca de 01 hora depois, sua genitora recebeu uma ligação da Delegacia de Polícia em que era informado que foram localizados seus pertences. Em Delegacia, recuperou seus pertences. Não conseguiu reconhecer quem havia sido preso. Foi abordado por quatro indivíduos, dois em cada motocicleta. A arma utilizada quando da abordagem possuía um cano longo, mas não sabe precisar se era uma pistola ou um revólver. As duas motocicletas possuíam indivíduos armas. Consegue afirmar tão somente que um dos roubadores era branco, não se recordando dos demais. Estava acompanhado de uma mulher que também foi subtraída. Os pertences dessa mulher não foram recuperados. Além disso, os roubadores efetuaram gastos no cartão de crédito dessa mulher que o acompanhava.

A testemunha Thais Helena Marques de Azevedo, policial militar, em Juízo, relatou que realizava patrulhamento, quando avistou uma motocicleta com o réu João Vitor e o réu Wellington na garupa na contramão da via. Deu sinal de parada à motocicleta, a qual, contudo, não parou e tentou se evadir. Em determinado momento, seu parceiro visualizou o réu João Vitor pegando algo em sua cintura e jogando na rua. Os réus tentaram fugir a pé, mas foram localizados (João Vitor na viela e Wellington em cima de um telhado na viela). Com o apoio de outras equipes, localizaram a arma de fogo que foi dispensada por João Vitor, que conduzia a motocicleta. Visualizou efetivamente o réu dispensando um objeto que aparentava ser arma de fogo. A perseguição ocorreu por cerca de seis ruas; a motocicleta fazia uma espécie de quadrados em volta dos quarteiros para tentar fugir. Indagada, respondeu que os acusados estavam em uma motocicleta CG. O réu João Vitor utilizou a mão esquerda para dispensar a arma de fogo. Com ele, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. A perseguição ocorreu em alta velocidade. O réu Wellington foi abordado por outra equipe policial, tendo sido localizado próximo a ele objetos de uma vítima.

O também policial militar Johannes Kennedy Santana Lino, em Juízo, realizava patrulhamento numa via que fica atrás do Shopping Morumbi, quando os ora réus passaram em uma motocicleta de pequeno porte cor preta na contramão. Por transitarem na contramão, decidiram pela abordagem. Solicitou apoio, pois os acusados tentavam fugir. Quando os réus atravessavam a Ponte Laguna, foi arremessada uma arma de fogo em direção à Marginal. Depois de atravessarem a ponte, os réus abandonaram a motocicleta e ingressaram numa viela, subindo um escadão que ali se encontra. No interior da viela, localizou o réu João Vitor, condutor da motocicleta. Em cima de um telhado, foi abordado Wellington. Ao lado dele, foram encontrados celular, relógio inteligente, carteira com cartões bancários em nome de Gian. Em diligências com outras equipes policiais, foi localizada uma pistola no canteiro da Marginal, arma essa que estava desmuniada. Indagado, respondeu que participou da detenção de João Vitor, mas não presenciou a sua abordagem, pois ele estava em cima do telhado. Quando da abordagem de João Vitor, este apenas confirmou que tinha dispensado a arma de fogo. Em Delegacia de Polícia, o réu Wellington contou que era responsável por providenciar a motocicleta para prática de crimes, enquanto o réu João Vitor era responsável pela arma de fogo. Ficou bem próximo dos dois acusados quando da perseguição, motivo pelo qual não teve dúvidas quando foram abordados. Indagado, respondeu que a equipe policial não efetuou disparos de arma de fogo contra os réus.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais são suficientes para a condenação

do acusado, a despeito de sua negativa em interrogatório judicial. Com efeito, depreende-se dos autos que a vítima sofreu um roubo, mediante arma de fogo, no qual foram subtraídos seu celular, seu "relógio inteligente", bem como sua carteira com pertences pessoais. Pouco tempo depois do referido crime, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com o ora acusado João Vitor (condutor) e Wellington (garupa) em uma motocicleta trafegando pela contramão, o que motivou a abordagem.

Os réus, contudo, não obedeceram à ordem de parada e tentaram se evadir. Durante essa tentativa de evasão, os policiais militares, conforme depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório, visualizaram o réu João Vitor, que conduzia a motocicleta, dispensar um objeto, que aparentava uma arma de fogo, na região da Ponte da Laguna em direção à Marginal Pinheiros. Os policiais, então, continuaram perseguindo os réus. Em determinado momento, a motocicleta conduzida pelo réu João Vitor foi estacionada e ambos os réus passaram a correr para o interior de uma viela. Na posse de João Vitor, naquele momento nada de ilícito foi encontrado. Na posse de Wellington, por outro lado, foram encontrados os bens recém-subtraídos da vítima, a qual, frisa-se, não reconheceu os réus como autores do crime de roubo. Tendo ciência do local em que o réu João Vitor dispensou um objeto, equipes policiais se dirigiram à Marginal Pinheiros e conseguiram localizar, em um canteiro, o objeto dispensado, tendo sido identificado como uma arma de fogo. O crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida restou devidamente comprovado, uma vez que, conforme exposto, os policiais efetivamente visualizaram o réu dispensar a arma de fogo, a qual foi localizada e periciada. A desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, respeitadas as alegações defensivas, não merece prosperar. Isso porque o laudo pericial atesta que a numeração estava de fato suprimida na arma e tal supressão não decorreu em razão do tempo. Nesse sentido, o laudo atesta que não foi possível revelar o número de série da arma em face de agressão sofrida ao campo destinado a contê-lo, e não em razão de oxidação causada pelo transcurso do tempo. Conforme o laudo pericial:

Trata-se de uma pistola, do tipo semiautomática, da marca Taurus, modelo PT 57 S AMF, com número de série suprimido (raspado), apresentando acabamento primitivamente oxidado; com zonas de oxidação, de percussão central; de cão aparente; com pino percutor do tipo isolado; de ejeção automática; de carga por carregador. Seu cano mede 90 mm de comprimento total, sendo dotado internamente de seis raias com orientação dextrogira. Possui cabo guarnecido lateralmente por placas de madeira pintada de cinza e veio acompanhada do carregador; Observação: Foi efetuado o exame físico-químico na superfície metálica puncionada da referida arma onde encontrava-se o número de série original da mesma, para restauração de vestígios latentes de gravações em metais ou ligas metálicas, utilizando-se da técnica e do reagente de Besseman-Haemers. Após o efeito do reagente químico sobre a superfície raspada da arma, não obteve-se êxito na revelação do número de série, face à agressão sofrida pelo campo destinado a contê-lo (grifei, fl. 64).

Outrossim, incontroversa também a prática do crime de receptação. Embora os objetos produtos de crime anteriores não estivessem na posse do acusado João Vitor quando da abordagem policial, pela prova produzida verifica-se que este tinha ciência da ilicitude dos bens e era responsável por transportá-los junto a Wellington. Registra-se, por oportuno, que o crime de receptação não é de mão própria e, portanto, não seria necessário, para configuração desse delito, que os bens estivessem na posse do réu João Vitor, mesmo porque verifica-se, no caso concreto, que a captura do réu na posse dos bens somente não ocorreu porque ele e o coautor empreenderam fuga em direções opostas. Destaca-se, em relação a ambos os delitos ora sentenciados, que a versão apresentada pelo réu João Vitor em seu interrogatório não se mostra crível e carece de qualquer comprovação idônea. Não há qualquer comprovação de que o réu Wellington estava apenas de "carona" na motocicleta do réu João Vitor durante o suposto

expediente de trabalho de entregador de pastel. Frisa-se que nem sequer comprovante do local em que o réu alega trabalhar foi juntado nos autos, a corroborar, em tese, tal alegação.

Os crimes de receptação e porte de arma de fogo com numeração suprimida foram cometidos em concurso material, uma vez que mediante duas ações o réu praticou dois crimes distintos.

Comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os delitos, nos termos do aditamento à denúncia, a condenação do réu João Vitor é a medida que se impõe.

Passo à fixação das penas.

Crime previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. A atenuante da menoridade relativa (réu com 20 anos de idade à época dos fatos, nascido em 21/02/2001, fl. 08), apesar de devidamente reconhecida, é inapta para reduzir a pena em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Torno, assim, a pena, para este crime, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Crime previsto no artigo 180 do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. A atenuante da menoridade relativa (réu com 20 anos de idade à época dos fatos, nascido em 21/02/2001, fl. 08), apesar de devidamente reconhecida, é inapta para reduzir a pena em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Torno, assim, a pena em definitivo para este crime em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Praticados os delitos em concurso material, as penas somadas perfazem 04 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Diante da gravidade em concreto dos crimes cometidos, considerando que o réu foi abordado na posse de a) bens subtraídos da vítima pouco tempo depois do crime de roubo e b) uma arma de fogo – situação que indica proximidade do réu com atividades criminosas, afinal, estava na posse de bens recém subtraídos – e considerando, ainda, que o réu, agraciado com fiança nestes autos, foi preso em flagrante no mesmo mês do delito ora analisado (28/01/2022, fl. 76) pela prática em tese do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, o que evidencia, ao menos neste grau de cognição, reiteração delitiva, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena. Destaca-se, outrossim, que o réu responde a processo por violência no âmbito doméstico (1501550-18.2021.8.26.0002).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra recomendável pelas razões expostas na fixação do regime de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu João Vitor Viera de Castro às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003

b) CONDENAR o réu João Vitor Viera de Castro às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Praticados os crimes em concurso material, as penas somadas perfazem 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu solto no presente feito.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia da sentença à vítima e oficie-se ao TRE e ao IIRGD.

P.I.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA